

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель



Олифиров Д.Н.

« 27 » мая 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений у Индивидуального предпринимателя.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Комиссия создается в целях рассмотрения обращений, связанных с защитой прав участников образовательных отношений, и содействия урегулированию спорных ситуаций.

1.4. Комиссия формируется только при поступлении обращения, требующего ее рассмотрения.

2. Компетенция комиссии

2.1. Комиссия рассматривает споры, связанные с:

- реализацией права на образование;
- соблюдением условий договора об оказании платных образовательных услуг;
- применением локальных нормативных актов;
- действиями (бездействием) участников образовательных отношений;
- иными вопросами, связанными с образовательной деятельностью, если они не относятся к компетенции государственных органов или суда.

2.2. Комиссия не рассматривает вопросы, разрешение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции суда либо государственных органов.

3. Формирование комиссии

3.1. Комиссия формируется Индивидуальным предпринимателем для рассмотрения каждого конкретного обращения.

3.2. В состав комиссии входят:

- Индивидуальный предприниматель либо уполномоченное им лицо;
- представитель педагогических работников (при наличии);
- представитель обучающегося либо его законного представителя (при необходимости).

3.3. При отсутствии педагогических работников Комиссия может осуществлять деятельность в составе Индивидуального предпринимателя и представителя обучающегося (законного представителя).

3.4. Лица, заинтересованные в исходе рассмотрения обращения, не участвуют в работе Комиссии.

4. Порядок рассмотрения обращения

4.1. Обращение подается в письменной форме, в том числе посредством электронной почты.

4.2. В обращении указываются:

- сведения о заявителе;
- описание спорной ситуации;
- требования заявителя;
- при наличии - документы, подтверждающие изложенные обстоятельства.

4.3. Комиссия рассматривает обращение, как правило, в течении 10 рабочих дней со дня его получения.

4.4. При необходимости Комиссия вправе запросить дополнительные сведения и пояснения.

4.5. Рассмотрение обращения может проводиться очно либо дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи и иных электронных средств коммуникации.

4.6. При рассмотрении обращения обеспечиваются равенство сторон, объективность и соблюдение законодательства Российской Федерации о персональных данных.

5. Решение Комиссии

5.1. По результатам рассмотрения обращения Комиссия принимает мотивированное решение.

5.2. Решение носит рекомендательный характер и учитывается Индивидуальным предпринимателем при принятии окончательного решения.

5.3. О принятом решении заявитель уведомляется способом, указанным в обращении, в том числе посредством электронной почты.

5.4. Решение Комиссии не ограничивает право заинтересованных лиц обратиться за защитой своих прав в государственные органы или суд.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Индивидуальным предпринимателем и действует до принятия новой редакции.

6.2. Изменения и дополнения утверждаются Индивидуальным предпринимателем.

6.3. Документы, связанные с деятельностью Комиссии, могут оформляться, подписываться и храниться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. После утверждения новой редакции настоящего Положения предыдущая редакция утрачивает силу.